

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1176/2530

นางปิ่น สังข์ชัย กับพวก
นายผัน กล้าแก้ว

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1367, มาตรา 1377

สัญญากู้ระบุว่าเมื่อครบ 6 เดือนนับแต่วันกู้เงิน หากผู้กู้ไม่นำเงินมาชำระ ผู้กู้ยอมให้ที่นา ส.ค. 1 ตกเป็นของผู้ให้กู้ โดยเหตุนี้เมื่อสัญญากู้ครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยเหตุนี้เมื่อสัญญากู้ครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้กู้ไม่นำเงินกู้มาชำระ การครอบครองที่นาของผู้ให้กู้จึงเป็นการครอบครองอย่างเป็นเจ้าของ โดยถือว่าผู้กู้เจ้าของเดิมสละการครอบครองแล้ว ผู้ให้กู้ยอมได้สิทธิครอบครองในที่นาดังกล่าว เมื่อโจทก์ทั้งสองครอบครองที่นานั้นต่อมาจากผู้ให้กู้ซึ่งถึงแก่กรรม โจทก์ทั้งสองยอมได้สิทธิครอบครองในที่นาด้วย.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นภรรยานายชิง แต่มิได้จดทะเบียนสมรส โจทก์ที่ 2 เป็นบุตรซึ่งเกิดจากโจทก์ที่ 1 และศาลสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายชิง นางปลั่งได้กู้เงินขายชิง 2 คราวโดยมอบที่นา ส.ค.1 ให้ทำนาต่างดอกเบี้ย และระบุในสัญญากู้ครั้งที่ 2 ว่าเจ้าของนาจะไถ่ภายในกำหนด 6 เดือน ถ้าพ้นกำหนดนี้แล้วไม่ไถ่ ขอยกนาแปลงนี้ให้เจ้าของเงินเป็นกรรมสิทธิ์แต่วันสุดท้ายกำหนดเป็นต้นไป นางปลั่งมิได้ชำระเงินกู้ให้นายชิงภายในกำหนดเวลาตามสัญญา และยินยอมให้นาย

ชิงครอบครองที่นาอย่างเป็นเจ้าของต่อมานายชิงถึงแก่กรรม โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ได้เข้าครอบครองที่ดินดังกล่าวอย่างเป็นเจ้าของตลอดมา จากนั้นจำเลยซึ่งเป็นบุตรนางปลั่งยื่นคำขอออก น.ส.3 ที่ดินนาแปลงดังกล่าวเป็นชื่อของตนอ้างเป็นผู้รับมรดกที่ดินจากนางปลั่ง ผู้ซึ่งเพิ่งถึงแก่กรรมลง เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยไปยื่นคำร้องขอถอนคำร้องที่จำเลยขอออก น.ส.3 ที่ดินตาม ส.ค. 1 เลขที่ 297 หากจำเลยไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า มารดาจำเลยไปกู้เงินนายชิงไป 2 คราวจริงดังฟ้อง การกู้ทั้งสองคราวตกลงกันเพียงว่ามรดกจำเลยตกลงยอมมอบที่ดินแปลงพิพาทให้นายชิงทำกินต่างดอกเบี้ยเท่านั้น สำหรับสัญญาฉบับที่ 2 ข้อความในสัญญาที่ว่า "เจ้าของนาจะไถภายใน 6 เดือนถ้าพ้นกำหนดนี้แล้วไม่ไถ จะขอยกที่นาแปลงนี้ให้เจ้าของเงินเป็นกรรมสิทธิ์ นับแต่วันสุุดกำหนดเป็นต้นไป" นั้น นายชิงหรือโจทก์เขียนหรือสมคบกันเขียนขึ้นเองโดยมารดาจำเลยมิได้ตกลงรู้เห็นที่ดินพิพาทจึงไม่ตกเป็นสิทธิของนายชิงหรือทายาท และโจทก์ทั้งสองไม่ใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนายชิงไม่มีส่วนได้เสียจึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปยื่นคำร้องขอถอนคำร้องที่จำเลยขอออก น.ส.3 ที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 297 หมู่ที่ 6 ตำบลเที่ยงแท้อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท หากจำเลยไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...คดีฟังได้ในเบื้องต้นว่า ขณะนี้นาพิพาทโจทก์ทั้งสอง
ครอบครองทำอยู่ คงมีปัญหาว่ครอบครองทำกินต่างดอกเบี้ย หรือครอบครองอย่าง
เป็นเจ้าของ นางปิ่น สังข์ชัยโจทก์ที่ 1 เบิกความว่านางปลั่ง กล้าแก้ว เจ้าของดินนา
พิพาทได้เคยมากู้เงินนายชิงสามีโจทก์ที่ 1 รวม 2 ครั้ง กู้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2513
จำนวนเงิน 3,000 บาท กู้ครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ.2516 จำนวนเงิน 15,000 บาท ในการกู้
เงินทั้งสองครั้งนางปลั่งเอานาพิพาทให้นายชิงทำต่างดอกเบี้ย และในการกู้เงินครั้งที่
2ยังได้ระบุไว้ในสัญญาว่า ถ้านางปลั่งไม่ไถ่ภายในกำหนด 6 เดือนยกที่นาให้นาย
ชิง ปรากฏตามสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.1 จ.2ตามลำดับ เมื่อครบกำหนดตาม
สัญญาเอกสารหมายเลข จ.2 นางปลั่งไม่นำเงินกู้มาชำระ นายชิงจึงได้เข้าครอบครองที่
นาอย่างเจ้าของ เมื่อนายชิงถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2520 โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ก็ได้เข้า
ทำนาแปลงนี้ตลอดมา โจทก์ยังน่านายพรหม จิมพลี มาเบิกความเป็นพยานว่าเป็นผู้
เขียนสัญญาฉบับดังกล่าวทั้งสองฉบับ สำหรับสัญญาตามเอกสารหมายเลข จ.2ชั้นแรก
นางปลั่งจะยกนาให้นายชิงเลย แต่พยานแนะนำว่าให้เวลาสัก6 เดือน ถ้าไม่มีเงินไถ่
จึงให้ตกเป็นของนายชิง ส่วนจำเลยเบิกความว่าสัญญากู้เอกสารหมายเลข จ.2 นายชิงให้
นางปลั่งลงพิมพ์ลายนิ้วมือโดยยังมีได้กรอกข้อความใด ๆ และไม่มีการตกลงว่าเมื่อ
พ้นกำหนด 6 เดือนแล้วไม่ไถ่คืนก็ยกที่นาให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของเงิน เห็นว่า
ทั้งโจทก์และจำเลยต่างอ้างนายพรหมเป็นพยานในบัญชีระบุพยานของทั้งสองฝ่าย
นายพรหมไม่มีส่วนได้เสียกับฝ่ายใด จำเลยเบิกความรับว่าชาวบ้านนับถือว่าเป็นคนดีมี
คนนับถือ เห็นว่าคำเบิกความของนายพรหมมีน้ำหนักถือได้ว่าเป็นคนกลางเบิกความ
ไปตามความจริงฟังได้ว่าสัญญากู้ตามเอกสารหมายเลข จ.2 ได้ระบุไว้ว่าเมื่อครบ6 เดือน
นับแต่วันกู้เงินนางปลั่งผู้กู้ไม่นำเงินมาชำระ นางปลั่งยอมให้ที่นาพิพาทตกเป็นของ
นายชิงโดยเหตุนี้เมื่อสัญญากู้ครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญา นางปลั่งไม่นำเงินกู้
มาชำระการครอบครองที่นาของนายชิงจึงเป็นการครอบครองอย่างเจ้าของโดยถือว่า
นางปลั่งเจ้าของเดิมสละการครอบครองแล้ว นายชิงยอมได้สิทธิครอบครองในที่นา

ดังกล่าว ซึ่งโจทก์ทั้งสองครอบครองที่นาพิพาทต่อมาจากนายชิงซึ่งถึงแก่กรรม จึง
ยอมได้สิทธิครอบครองในที่นาพิพาทด้วย ที่ศาลล่างทั้งสองให้โจทก์ชนะคดีนั้นชอบ
แล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ยรรยง อธิพิพงษ์-เสนอ ศรีนิยม-สอง สุขะบุญณพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>